

0008699-15.2017.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 980/2017 - Delegacia de Polícia de Castilho, 1358/2017 - Delegacia de Polícia de Castilho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO LUCIO DOS SANTOS SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008699-15.2017.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008699-15.2017.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 980/2017 - Delegacia de Polícia de Castilho, 1358/2017 - Delegacia de Polícia de Castilho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO LUCIO DOS SANTOS SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia em face de FABRICIO

LUCIO DOS SANTOS SOUZA e RICARDO JUNIOR FERREIRA como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV (concurso de pessoas), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta que em 29 de novembro de 2017, por volta das 10h46min, Rua Getúlio Giareta, nº 921, Bairro Laranjeiras, na cidade de Castilho, nesta Comarca de Andradina, os acusados, previamente ajustados e conluídos entre si e com um terceiro não identificado, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para eles coisa alheia móvel, pertencente à vítima Simeão da Silva Simão, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Denúncia recebida às fls. 363/364.

Os réus foram devidamente citados (fls. 383 e 478) e apresentaram Defesa Prévia às fls. 486/488 e 506.

Durante a instrução ouviram-se a vítima e testemunhas. O réu RICARDO foi interrogado. O corréu FABRÍCIO não compareceu em juízo, sendo decretada a sua revelia (fls. 670/677 e mídia).

O Ministério Público apresentou memoriais escritos na ata de audiência e recomendou pela condenação dos réus nos termos da denúncia. Para a dosimetria da pena, indicou que uma das qualificadoras deverá ser utilizada para qualificar a conduta e a outra como circunstâncias judiciais desfavoráveis a justificar aumento da pena-base para ambos os acusados, assim como ambos são reincidentes. Na terceira fase, indicou a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa. Solicitou o regime inicial de cumprimento de pena fechado para ambos, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa do acusado RICARDO apresentou alegação final oral pugnando por sua absolvição. Destacou que não foi comprovada a existência do crime. A vítima é a única pessoa que disse que os acusados furtaram. Ausentes provas dos fatos descritos na denúncia.

A Defesa do acusado FABRÍCIO ...

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é PROCEDENTE.

A materialidade do furto de energia elétrica é incontroversa, restando bem demonstrada pelos Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Boletim de Ocorrência (fls. 23/25), Laudo Pericial (fls. 66/67), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é, igualmente, indubitosa. Vejamos:

A vítima Simeão da Silva Simão relatou em juízo que presenciou dois indivíduos quebrando o cadeado do portão de sua casa. Foi até a delegacia e fez o boletim de ocorrência. Os acusados foram presos e soltos em audiência de custódia.

Posteriormente, os acusados jogaram pedras em sua casa. No dia dos fatos, o acusado RICARDO já estava para dentro do portão. Eram 3 indivíduos. Já conhecia o acusado RICARDO de vista. Desta vez não subtraíram nada, mas já subtraíram outras vezes. O acusado RICARDO já ameaçou o declarante anteriormente.

O policial militar Rafael Rosalem Dobe relatou em juízo que estava patrulhando na cidade de Castilho e foi acionado pelo COPOM que indivíduos tinham invadido a residência da vítima. Passaram a descrição dos indivíduos e os localizaram. A vítima reconheceu os acusados. Os acusados já eram conhecidos no meio policial pela prática de crimes.

O policial militar Vitor da Silva Delvito Rodrigues não foi ouvido em juízo porque dispensado pelo Ministério Público.

O acusado RICARDO JUNIOR FERREIRA, interrogado em juízo, negou os fatos. Disse que havia um pé de manga na frente da casa da vítima. Estava com o acusado FABRÍCIO e pegaram mangas que estavam no chão. Depois foram abordados pela polícia militar. Conhecia a vítima de vista. Não entrou no quintal do acusado. O pé de manga fica na rua.

O acusado FABRÍCIO LUCIO DOS SANTOS SOUZA não foi interrogado em juízo porque revel. Ouvido na fase policial (fl. 07), informou que ao passar pelo local dos fatos viu que o portão da residência estava aberto, oportunidade que resolveu entrar para pegar mangas, mas quando se deparou com a vítima, decidiu ir embora. Negou que tenha quebrado o cadeado do portão da casa da vítima.

A condenação é a medida mais acertada.

Embora os réus neguem o ato criminoso, suas versões não são críveis e foram infirmadas pelas demais provas produzidas.

Os relatos técnicos da vítima e das testemunhas são uníssonos e harmônicos, corroborando com as demais provas dos autos.

O Laudo Pericial de fls. 66/67 confirma a versão da vítima de que os acusados forçaram entrada à residência da vítima ("O cadeado que guarnecia o portão (...) denotando ter sofrido ação de instrumento rijo a guisa de alavanca e/ou impacto(s)" - fl. 67), assim como comprova a qualificadora do art. 155, § 4º, I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

A qualificadora do art. 155, § 4º, IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas - fica comprovada pela palavra da vítima e das testemunhas, assim como pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03).

Assim, pelo conjunto probatório robusto, a CONDENAÇÃO dos réus nos termos da denúncia é a medida cabível.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto ao réu FABRICIO LUCIO DOS SANTOS SOUZA

Na primeira fase da dosimetria, verifico a presença de duas qualificadoras (art. 155, § 4º, I e IV), portanto uma será analisada como circunstância negativa do crime de acordo com o art. 59, CP. Além disso, o réu é portador de maus antecedentes (certidões e F.A. fls. 548/556 e 557/573). Assim, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal, tornando-a de 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante do artigo 61, I, do Código Penal (reincidência - certidões e F.A. fls. 548/556 e 557/573). Agravado a pena em 1/6, tornando-a em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Na terceira fase, como o crime não se consumou, reconheço a presença da causa de diminuição da tentativa e, na esteira do entendimento do STJ, o critério a ser considerado para fixação do quantum da fração referente à tentativa é o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente houver chegado à consumação, menor será a diminuição na reprimenda.

Assim, demonstrado que o acusado iniciou o iter criminis do delito e já estava dentro da propriedade da vítima, estando próximo à consumação do crime, a minorante não poderá ser aplicada em grau máximo. Reduzo a pena em 1/3, fixando-a em 02 anos e 26 dias de reclusão, e 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, § 1º, CP.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento da pena privativa de liberdade pela presença de duas qualificadoras e pela reincidência do acusado (certidões e F.A. fls. 548/556 e 557/573) (art. 33, § 3º, CP).

Ausentes os requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pela reincidência do acusado (certidões e F.A. fls. 548/556 e 557/573), de acordo com o art. 44, II e III, do CP.

Igualmente, inviável aplicação de sursis (art. 77, I e II, CP).

Quanto ao réu RICARDO JUNIOR FERREIRA

Na primeira fase da dosimetria, verifico a presença de duas qualificadoras (art. 155, § 4º, I e IV), portanto uma será analisada como circunstância negativa do crime de acordo com o art. 59, CP. Além disso, o réu é portador de maus antecedentes (certidões e F.A. fls. 548/556 e 557/573). Assim, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal, tornando-a de 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante do artigo 61, I, do Código Penal (reincidência - certidões e F.A. fls. 532/538 e 539/547). Agravado a pena em 1/6, tornando-a em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Na terceira fase, como o crime não se consumou, reconheço a presença da causa de diminuição da tentativa e, na esteira do entendimento do STJ, o critério a ser considerado para fixação do quantum da fração referente à tentativa é o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente houver chegado à consumação, menor será a diminuição na reprimenda.

Assim, demonstrado que o acusado iniciou o iter criminis do delito e já estava dentro da propriedade da vítima, estando próximo à consumação do crime, a minorante não poderá ser aplicada em grau máximo. Reduzo a pena em 1/3, fixando-as em 02 anos e 26 dias de reclusão, e 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, § 1º, CP.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento da pena privativa de liberdade pela presença de duas qualificadoras e pela reincidência do acusado (certidões e F.A. fls. 532/538 e 539/547) (art. 33, § 3º, CP).

Ausentes os requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pela reincidência do acusado (certidões e F.A. fls. 532/538 e 539/547), de acordo com o art. 44, II e III, do CP.

Igualmente, inviável aplicação de sursis (art. 77, I e II, CP).

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR:

1 - o réu FABRICIO LUCIO DOS SANTOS SOUZA como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV (concurso de pessoas), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 26 dias de reclusão, e 10 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal, em regime inicial FECHADO;

2 - o réu RICARDO JUNIOR FERREIRA como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV (concurso de pessoas), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 26 dias de reclusão, e 10 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Poderão os sentenciados apelar em liberdade uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Condeno os sentenciados ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (art. 387, IV, Código de Processo Penal), uma vez que não houve pedido neste sentido, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Congruência.

P.I.C.

Andradina, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA